

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES,
DU BUDGET ET DE LA PRIVATISATION.

DIRECTION GENERALE DES DOUANES
ET DROITS INDIRECTS



B.P.40 Libreville - (GABON)
TEL : 76-59-63

REPUBLICQUE GABONAISE

UNION - TRAVAIL - JUSTICE

[Handwritten signature]

N° _____ /DGDDI/DRLE.

Admission Temporaire Spéciale (ATS)

Réflexions du 12/04/01.

Le jeudi 12/04/01 à la salle de réunion de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, un groupe de travail a mené des réflexions sur le régime de l'ATS.

Proposé par le Directeur Général des Douanes et Droits Indirects à titre tout à fait exceptionnel, l'objet de cette réflexion a été de vérifier et de justifier l'applicabilité des méthodes de calcul utilisées par les services des douanes dans la détermination des éléments taxables des matériels mis sous le régime de l'Administration Temporaire Spéciale.

Pour garantir une meilleure collaboration avec les Opérateurs Economiques et en prévention des intérêts du Trésor Public, le Directeur Général des Douanes et Droits Indirects souhaite que ces réflexions débouchent sur des méthodes de calcul objectives et d'application collective par tous les services des douanes.

Ont pris part à cette réflexion :

- **Monsieur NDONG NGUEMA Paul, Conseiller du DG**
- **Madame IMALET Odette, DREP**
- **Madame MOUSSAVOU Colette, DREP.**
- **Monsieur EYEGHE NYARE Théophile, DRLE**

Pour entreprendre cet examen les participants se sont inspirés d'un certain nombre de documents légaux à savoir : le Code des Douanes de l'UDEAC, le tarif douanier et le tableau des taux d'amortissement annuels des Impôts.

Une séance d'explication supplémentaire sur la notion d'amortissement comptable s'est déroulée le 20/04/01 à la salle de réunion de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects sous forme d'exposé présenté par **Monsieur OGOUMA Joël** Inspecteur Central des Impôts, Vérificateur.

Il ressort de ces réflexions que les méthodes de calcul utilisées par les services des douanes pour la détermination des éléments taxables des matériels importés sous le régime de l'ATS ne sont pas compatibles d'avec les textes légaux. Ainsi, par souci d'objectivité, les examinateurs ont adopté les modes de calcul ci-après pour leur conformité légale avec les textes en vigueur.

Détermination de la durée d'amortissement comptable linéaire et calcul des annuités d'ATS.

a) Détermination de la durée d'amortissement comptable.

Eléments à retenir pour le calcul :

- Type de matériel en (fx) du code des Impôts.
- Valeur déclarée du matériel.
- La grille des taux d'amortissement du code des Impôts.

Détail des calculs :

- Annuités d'amortissement (A.A) =
Valeur du matériel x taux annuel d'amortissement
en vigueur dans le code des Impôts. (A.A = V x Tx)
EX. Si valeur du matériel = 2.000.000 F

Le taux d'amortissement annuel en vigueur suivant
la grille des Impôts = 15%.

$$\text{Annuités d'amortissement} = 2.000.000 \times 15\% = 300.000$$

- Durée d'amortissement comptable =

$$\frac{\text{Valeur du matériel}}{\text{Annuités d'amortissement}} = A = \frac{V}{A.A}$$

Ex. si valeur du matériel = 2.000.000 F
Annuités d'amortissement = 300.000 F
Durée d'amortissement comptable =

$$\frac{2.000.000}{300.000} = 6 \text{ ans}$$

N.B. A.A = Annuités d'amortissement
A = Durée d'amortissement comptable
V = Valeur

b) Calcul des annuités en ATS.

Eléments à retenir :

- Valeur du matériel
- Espèce tarifaire
- Durée d'amortissement
- Temps d'utilisation.

Détail des calculs pour la détermination des annuités d'ATS

$$\frac{VT = SV}{A}$$

$$DT = VT \times \% \text{ tarif douane.}$$

N.B. VT = Valeur taxable
S = durée de séjour
V = valeur déclarée
A = durée d'amortissement
DT = droits et taxes.

Ex. si l'opérateur n'a utilisé ce matériel que pendant 5 jours.
Il faut déterminer la valeur taxable et les droits et taxes pour ces 5 jours.

$$VT = \frac{5 \times 2.000.000}{365 \times 6} = 4.570 \text{ F}$$

DT = 4.570 F x taux cumulé du tarif correspondant.

Majoré, éventuellement, des intérêts de crédit.

Fait à Libreville, le

Le Rapporteur


Théophile EYEGHE NYARE

ANNEXE AU TITRE PREMIER
TAUX D'AMORTISSEMENT
(Arrêté N° 00176/MFBP/DG-CD/SG DU 3 AOUT 1992)

Article premier. — Le présent arrêté a pour objet de fixer les taux des amortissements linéaires fiscaux prévus à l'article 4 du titre IV de la Loi N° 15/91 du 24 décembre 1991 approuvant le Budget de l'Etat, gestion 1992.

I - Constructions

Bâtiments commerciaux, industriels, garages, ateliers, hangars, routes et aires de circulation	8%
Cabines de transformation	8%
Installations de chute d'eau, barrage	8%
Usines	8%
Maisons d'habitation	10%
Fours à chaux, plâtre	10%
Bâtiments démontables ou provisoires	20%

II - Matériel et outillage fixes

Chaudière à vapeur	15%
Cuve en ciment	8%
Lignes de transport d'énergie électrique	8%
Lignes d'énergie électrique en matériaux définitifs	8%
Lignes de transport d'énergie électrique en matériaux provisoires	15%
Machines à papier et à carton	10%
Matériel de raffinage de pétrole (reforming, visbreaking, matériel de distillation)	10%
Presses hydrauliques	10%
Autres presses, compresseurs	15%
Machine de coupage thermique	15%
Unité de grutage	15%
Groupe électrogènes lourds (usines)	10%
Cabines de peinture, d'essai à rideau, à eau	15%
Cuves de dégraissage, étuves	15%
Moteurs à huile lourde	15%
Réservoirs à pétrole, cuves enterrées de station service	15%
Transformateurs lourds de forte-puissance	15%
Turbines et machines à vapeur	15%
Bacs et cuves dépôt carburant	8%
Sphères pour gaz liquide	8%
Poste de chargement produits pétroliers	15%
Groupe de pompage dépôt carburant	15%
Distributeurs station service	15%
Pipes dépôt carburant	10%
Vannes de pipes dépôt pétrolier	10%
Canalisations carburant stations	10%
Matériel incendie fixe dépôt	10%
Equipements divers station service	15%
Bouteilles de gaz 12,5 et 25 kg	15%
Matériel publicitaire, enseignes	15%

III - Matériel Mobile

Pétrins mécaniques, malaxeurs	15%
Excavateurs	15%
Foudres, cuves de brasserie, de distillation	

ou de vérification	15%
Appareil à découper le bois	20%
Appareil d'épuration, de tirage, de laminage, d'essorage	15%
Machines-outils légères, tours, mortaiseuses, raboteuses, perceuses	25%
Matériel d'usine y compris machines-outils	25%
Marteaux pneumatiques, safarc, safex, meuleuses	25%
Marteaux pneumatiques pour l'exploitation minière	33,1/3%
Matériel de perforation	25%
Compresseurs mobiles	20%
Groupe électrogènes mobiles	20%
Pompes, tronçonneuses	25%
Postes à souder, petit chariot élévateur	33,1/3%
Chariot élévateur de forestier	20%
Cuves carburant pour chantiers	10%
Matériel incendie station	20%
Outillage à main dit petit outillage	100%

IV - Matériel de transport

Charrettes	25%
Matériel naval et aérien	20%
Fûts de transport (bière, vin)	20%
Fûts de transport métalliques	20%
Containers	20%
Remorques à bateaux, remorques atelier	25%
Matériel automobile :	
— léger de chantier (voitures et autres pick-up)	33,1/3%
— léger de location sans chauffeur ou auto-école	33,1/3%
— lourd de transport et de transport de personnes	33,1/3%
Tracteurs, ponts roulants, palans, portiques	20%
Tracteurs utilisés par les forestiers	33,1/3%
Matériel de manutention portuaire :	
— véhicules élévateurs	20%
— grosses grues	10%
Voies de chemin de fer	8%
Wagons de transport	8%
Camion de livraison, citernes	33,1/3%
Matériel de manutention, élévateur	25%
Camion de graissage chantier	33,1/3%

V - Mobilier, agencements et installations

Agencements, aménagements, installations	15%
Installations électriques et téléphoniques	15%
Mobilier de bureau ou autre	15%
Matériel de bureau	20%

VI - Matériel électronique et informatique

Agencements et aménagements informatiques	25%
Copieurs, photocopieurs et matériels électroniques	33,1/3%
Micro-ordinateurs et périphériques	33,1/3%
Autres systèmes informatiques	25%
Alimentation et câblages	25%

VII - Matériel et mobilier de logement

Climatiseurs, extincteurs, matériel incendie	25%
Electroménager	20%
Mobilier, revêtement mural	15%

VIII - Amortissements spéciaux

a) Armement à la pêche	
Ovires de pêche	15%
b) Hôtels, cafés, restaurants	
Verrerie, vaisselle, ustensiles de cuisine	50%

Lingerie	33,1/3%
Argenterie	20%
Aménagements décoratifs	25%
Tapis, rideaux, teintures, moquettes	25%
Réfrigérateurs, climatiseurs	25%
Fourneaux de cuisine	15%

c) Matières plastiques (moulage)

Moules	33,1/3%
Préchauffeurs ou étuves	20%
Pastilleuses	20%
Presses à injection	20%
Machines à gelifier, à boudiner	20%
Machines à former par le vide	20%
Machines à métalliser	20%
Machines à souder et à découper	20%
Presses à compression, à transfert	15%

d) Matériels soumis à l'action des produits chimiques

Lessiveurs, diffuseurs	20%
Appareils de récupération des produits	20%
Appareils de blanchiment	20%
Appareils de cuisson	20%

Article 2. — Les taux des amortissements linéaires fiscaux ainsi fixés prennent effet à compter des exercices ouverts au 1er janvier 1992.